

징 계 요 구

1. 제 목 : 공단 재산 사적 유용 및 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ㉠㉠㉠㉠병원 ㉡㉡직 ㉢㉢㉢

3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)

4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ****.*.**. ㉡㉡직으로 입사하여 ㉠㉠㉠㉠병원에 재직 중이며, 현재까지 ㉢㉢㉢㉢부 ㉣㉣㉣에 배치되어 원내 ㉤㉤㉤ 등 ㉣㉣㉣ ㉤㉤ ㉤㉤ 및 ㉤㉤ 업무를 수행하고 있습니다.

나. 공단 재산 사적 유용에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 규정하고 있으며,

「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조의3(재산의 사적사용·수익 금지)에 따라, 임직원은 공단이 소유하거나 임차한 물품, 차량, 건물, 토지, 시설 등과 공단 예산으로 제공되는 부가서비스를 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용·수익 하여서는 아니된다고 명시되어 있습니다.

그리고 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에 따라 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니되고, 같은법 제22조(부당이득 환수 등) 제2항에 따라 소속기관장은 공직자가 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 하며, 제28조(과태료) 제2호 제5항에 따

라 2천만원 이하의 과태료를 부가하도록 명시되어 있습니다.

그러므로, 공단 임직원은 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되고, 공단이 소유한 물품, 차량, 건물 시설 등을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용하여서는 아니 됩니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20**년 ○●●●●병원 ●●●● 민원 중 □□□(□□□□) 내 ●●●○ 공간을 징계대상자가 사적으로 사용하고 있다는 제보가 접수되어 현장을 확인 결과, 해당 공간은 20**년 ○○○ 증축 이전까지 ●●● 사무실로 사용되었던 장소로 ○○○ 증축 후 본 사무실이 ○○○으로 이전됨에 따라 빈공간으로 남게 되었습니다.

이에 징계대상자는 해당 공간을 병원 업무와 관련된 자격증 취득을 위한 학습공간으로 활용한다는 명목으로 매트리스, 냉장고, 전기포트, 전자레인지, 인덕션, 쇼파 등 다수의 생활용품을 비치하여 유용하였으며, 오전·오후 근무 시에는 조기 출근하여 공부하거나, 퇴근 후에도 해당 공간에서 자격증 공부를 하였고, 야간근무 후에는 자택으로 퇴근하지 않고 해당 공간에서 숙식하며 공부를 했다고 진술하였습니다.

아울러, 징계대상자는 ●●●○이 해당 공간에 업체로부터 무상 제공받은 □□□□ □□□을 설치한(20**.*.**.) 이후 ○○○○ 직원에게 전자도어락 설치를 요청하여 출입문에 전자도어락을 설치하였으며, 전자도어락의 비밀번호를 타 직원에게 공유하지 않고 독단적으로 해당 공간을 사용하였습니다.

특히, 전자도어락 비밀번호를 공유하지 않음으로써, 화재 등 긴급 상황 발생 시 신속한 출입이 불가능한 구조를 초래하여 시설물 손상 등 중대한 안전사고로 이어질 수 있는 위험을 초래한 것으로 확인되며, 또한 감사기간 중에 해당 전자도어락을 철거한 사실이 있습니다.

이와 같이 징계대상자는 해당 공간을 무단으로 장기간 점유하여 사적으로 유용함은 물론, 직무상 안전관리 의무를 소홀히 한 중대한 비위행위로 판단됩니다.

다. 음주에 따른 지각에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어있고, 같은 규정 제6조의3(품위유지 의무)에는 직원의 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 징계대상자가 20**. *.*. 야간근무(23:00 ~ 익일 07:00)임에도 술 약속 때문에 근무시간에 맞춰 출근하지 않았다는 제보가 있어 징계대상자 문답 시 해당 내용의 사실여부를 확인하였습니다.

징계대상자는 지정된 근무시간에 맞춰 출근하여 맡은바 직무를 성실하게 수행해야 할 의무가 있음에도 불구하고, 당일 오후 근무자(○○○)에게 ‘출근이 조금 늦을 것 같으니, 기다려 달라’는 연락을 취한 후 출근시간(**시) 보다 *시간 지연된 20**. *. 새벽 *시경에 출근한 사실과 함께 음주로 인하여 지각한 사실을 시인하였습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 해당 지각 건에 대해 일말의 변명 없이, 문제가 된 날 하루만의 일탈이었음을 인정하고, 자신의 잘못에 대해 깊이 반성하며 이를 시인하였습니다.

□□□ ●●○ 내 사적 공간 사용과 관련하여, 해당 공간은 현재 사용되지 않는 빈공간으로 병원 내 ○○ 및 ●●○○ 운영과 관련된 자격증 공부를 위해

해당 장소를 **년 이상 개인적으로 활용해 온 것이며, 조직이나 타 직원에게 직접적인 피해나 업무에 지장을 주지 않는다고 판단하여 계속 사용해 왔다고 소명하였습니다.

다만, 본인의 판단이 경솔했음을 인정하며 향후 병원 자산을 사적으로 사용하는 일이 없도록 하겠다고 소명하였습니다.

그러나, 징계대상자는 해당 공간은 명백한 병원 내 시설로 개인적으로 목적의 장기간 사용은 사적 유용에 해당하며, 사전 승인 절차 없이 독단적으로 활용한 행위는 공공 자산 관리의 기본 원칙을 위반한 것으로 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」에 따른 공단 재산의 사적 사용·수익 금지 위반에 해당되는 것으로 판단됩니다.

특히, **년 이상 장기간 무단 점유한 점, 전자도어락 설치를 통해 타인의 출입을 차단한 점, 비밀번호를 미공유하여 비상시 대응에 차질을 초래할 수 있었던 점 등을 종합할 때, 이는 조직 내 질서와 안전관리 체계를 심각하게 훼손한 중대한 비위행위로 판단됩니다.

또한, 음주 후 지각이 단 하루만의 일탈이라고 하였으나, ●●●●부 ●●●의 근무표는 “DDEENNOO” 주기로 반복되는 근무일정으로 본인 근무 일정을 충분히 예측할 수 있음에도 출근 전 사적 약속으로 지각과 더불어 음주 후 출근한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 위반되는 행위인 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 및 공단 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조의3(재산의 사적 사용·수익 금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “중징계(정직)” 처분을 요구합니다.

20**. 9.

감 사 ○ ○ ○